2019届公安院校公安专业联考考试《公安专业科目》真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查时事政治。

A项错误，党的十八大报告首次正式提出“全面建成小康社会”。我国要到中国共产党成立100年时（2021年）全面建成小康社会的目标一定能实现。因此，现在到2020年，是全面建成小康社会的决胜期。

B项正确，习近平同志在党的十九大报告中指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，同时必须认识到，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

C项错误，2017年10月，在党的十九大报告中，习近平总书记浓墨重彩地描绘了在2020年全面建成小康社会之后向第二个百年奋斗目标进军的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

D项错误，2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会报告中明确提出“在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”这一目标。因此，不符合现阶段我国国情。

故正确答案为B。

2、本题考查时事政治。

公安部党委书记、部长赵克志在2017年12月25日在北京调研时强调：“要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、提升政治站位，牢记人民公安为人民的初心和使命，大兴调查研究之风，树立鲜明基层导向，深入推进各项公安改革，采取有力措施加强和改进新时代公安基层基础工作，努力为维护首都安全稳定作出新的更大贡献。”因此，C项正确，ABD项错误。

故正确答案为C。

3、本题考查公安机关的性质。

A项正确。从公安机关的性质可以看出，公安机关是人民民主专政的重要工具。题干中所表述的即是公安机关是人民民主专政的重要工具，这是它的根本属性，因为它表明了公安机关的阶级本质，是公安机关性质的核心内容和本质特征。公安机关的阶级本质即是公安机关的政治属性。

B项错误。公安机关的组织属性主要表现为公安机关是国家治安行政力量和刑事司法力量，与题目所述内容无关。

C项错误。思想属性是指其开展各项活动的指导思想、思想内涵，与题目表述内容不贴合。

D项错误。工作属性指根据工作内容区分的类别，与题目中反映的阶级本质不符合。

故正确答案为A。

4、本题考查宪法知识。

A项错误，《宪法》第一百二十四条第四款规定：“监察委员会的组织和职权由法律规定。”

B项错误，《宪法》第一百二十五条第二款规定：“国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。”

C项错误，《宪法》第一百零一条第二款规定：“县级以上的地方各级人民代表大会选举并且有权罢免本级监察委员会主任、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。选出或者罢免人民检察院检察长，须报上级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。”

D项正确，《宪法》第一百零三条第三款规定：“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。”

故正确答案为D。

5、本题考查时事政治。

中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议，于2014年10月20日至23日在北京举行，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。该决定中提出推动全社会树立法治意识。坚持把全民普法和守法作为依法治国的长期基础性工作，深入开展法治宣传教育，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。**坚持把领导干部带头学法、模范守法作为树立法治意识的关键，**完善国家工作人员学法用法制度，把宪法法律列入党委（党组）中心组学习内容，列为党校、行政学院、干部学院、社会主义学院必修课。把法治教育纳入国民教育体系，从青少年抓起，在中小学设立法治知识课程。

故正确答案为D。

6、本题考查民法。《民法总则》第一百三十三条规定：“民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。”民事法律行为是意思表示行为，也属于合法行为。

A项错误，公安机关面向社会招录警务辅助人员是一种招聘行为，招聘行为并没有引起民事法律关系的变动，不属于民事法律行为。

B项错误，公安对违反治安管理的行为进行调解是公安机关人员根据《治安管理处罚法》的规定履行的职务行为，是行政行为，不属于民事法律行为。

C项正确，《合同法》第三百六十五条规定：“保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。”公安机关将查封的财物委托第三人进行保管，与第三人之间形成了保管合同，保管人产生了保管义务，公安的该项行为属于民事法律行为。

D项错误，公安对因公牺牲的人民警察开展的优待抚恤是依照《人民警察优待抚恤办法》中的规定实行的依法行

为，并未因此产生民事法律关系的变动，不属于民事法律行为。
故正确答案为C。
7、本题考查公安基础知识。
人民警察核心价值观是忠诚、为民、公正、廉洁。
A项正确，忠诚是人民警察核心价值观的根本要求。忠诚的含义：忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律。其基本要求是：把握政治方向，坚定理想信念， 认真履职尽责，勇于奉献使命。题目中民警老张不畏生死坚守排爆一线正是其忠诚的体现。
B项错误，英勇不属于人民警察核心价值观中的内容。
C项错误，公正是人民警察核心价值观的目标指向。公正的含义是指：公正执法、维护社会公平正义。不切合题目中对老张的表述。
D项错误，敬业不属于人民警察核心价值观中的内容。
故正确答案为A。
8、本题考查公安基础知识。
人民警察核心价值观是忠诚、为民、公正、廉洁。
ABD项错误，热情、爱民、担当均不属于人民警察核心价值观的内容。
C项正确，为民是人民警察核心价值观的本质特征。全心全意为人民服务是公安机关的根本宗旨，也是公安机关的优良传统。公安队伍建设和公安工作必须以维护广大人民的公共安全利益为根本出发点和落脚点，视人民利益高于一切、重于一切，与人民群众心连心、同呼吸、共命运，坚持立警为公、执法为民。题目中小刘“面对面、键对键、心对心”的做法正是心系群众的表现，体现了“为民”。
故正确答案为C。
9、本题考查公安基础知识。
公安机关人民警察职业道德规范的内容是：
一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。
二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。
三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。
四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。
五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。
六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。
七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。
八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。
九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。
十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。
A项错误，勇于创新不属于公安机关人民警察职业道德规范的内容。
B项正确，邱娥国同志兢兢业业积极摸索便民措施的行为，体现了他情系民生，服务社会，热情周到的情怀，反映了他热诚服务的职业道德。
C项错误，服务社会是邱娥国同志行为的表现形式，但仍属于公安机关人民警察职业道德规范中的“热诚服务”。
D项错误，情系民生是邱娥国同志行为的表现形式，但仍属于公安机关人民警察职业道德规范中的“热诚服务”。
故正确答案为B。
10、本题考查公安基础知识。
公安机关人民警察入警誓词的作用是：教育引导广大民警牢记面向警徽作出的庄严承诺，牢记肩负的崇高使命和历史责任，切实筑牢对党忠诚的政治灵魂，自觉践行服务人民的根本宗旨，始终坚守执法公正的价值取向，着力锻造纪律严明的过硬队伍，以更加坚定的信念、更加高昂的斗志、更加过硬的作风，积极投身于崇高的人民公安事业，为维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业做出新的更大的贡献。
A项正确，入警誓词反映了人民警察对党忠诚的政治灵魂，服务人民的根本宗旨，执法公正的价值取向，着力锻造纪律严明的过硬队伍的要求。反映了人民警察职业道德的政治属性。
B项错误，自觉性不是入警誓词表现的本质特征。
C项错误，入警誓词体现的人民警察从警的决心政治意识，与法律性无关。
D项错误，政治性是入警誓词特征的根本体现，而非行业性。
故正确答案为A。
11、本题考查公安基础知识。
题目中所述的参加重大活动安保工作的教育训练形式、锻铸警魂、磨炼品格的途径是指参与公安实践工作、参加志愿服务社会、实战锻炼的活动。
A项错误，学习思想政治理论是指理论学习，与实战锻炼不同。
B项正确，法制宣传工作是公安工作的一项重要内容，参与法制宣传工作既是参与公安时间工作的实战锻炼，同时也是志愿服务社会的一种形式，与题目中所述途径相同。
C项错误，聆听公安英模讲座是通过学习了解先进人物事迹而进行的一项学习教育活动，与题目所述途径不同。
D项错误，参加立功受奖等荣誉仪式是指通过观摩仪式而受到激励、教育的形式，与题目所述途径不符。

故正确答案为B。

12、本题考查宪法。

A项错误，《立法法》第七十九条规定：“地方性法规、自治区的自治条例和单行条例公布后，及时在本级人民代表大会常务委员会公报和中国人大网、本地方人民代表大会网站以及在本行政区域范围内发行的报纸上刊载。在常务委员会公报上刊登的地方性法规、自治条例和单行条例文本为标准文本。”所以，甲省人大常委会制定的地方性法规应该以在常委会公报上刊登的文本为标准文本。

B项错误，《立法法》第九十七条规定：“改变或者撤销法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的权限是：（四）省、自治区、直辖市的人民代表大会有权改变或者撤销它的常务委员会制定的和批准的不适当的地方性法规；.....”所以，若甲省人大常委会制定的《甲省旅馆业治安管理条例》不适当，是由甲省人民代表大会改变或者撤销。

C项正确，根据《立法法》第九十七条规定，甲省人民代表大会有权撤销甲省人大常委会制定的地方性法规。

D项错误，《立法法》第九十八条规定：“行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的三十日内依照下列规定报有关机关备案：（二）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；.....”。所以，甲省制定的地方性法规应该报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

故正确答案为C。

13、本题考查公安基础知识。

人民警察职位及衔级晋升根据《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》和《奖励条令》。

A项错误，没有规定表明年终考核优秀的可以提前晋升警衔

B项错误，没有规定表明实战训练考核优秀的可以提前晋升警衔。

C项正确，《中华人民共和国人民警察警衔条例》第十四条规定：“晋级期限届满，经考核具备晋级条件的，应当逐级晋升；不具备晋级条件的，应当延期晋升。在工作中有突出功绩的，可以提前晋升。”因此，工作业绩突出受到奖励可以提前晋升。

D项错误，没有规定表明通过执法资格等级考试的成绩优秀的可以提前晋升警衔。

故正确答案为C。

14、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国人民警察法》第三十二条规定：“人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”

A项、B项错误，夏某认为上级任某的决定和命令有错误的可以按照规定提出意见，但不得中止决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令。

C项、D项正确，夏某认为任某的决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级任某负责。

故正确答案为D。

15、本题考查行政法。

①⑤正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第一款规定：“需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”

④正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第三款规定：“对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理、出境入境管理的嫌疑人以及法律规定可以强制传唤的其他违法嫌疑人，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，可以强制传唤。强制传唤时，可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。”

②⑥正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第四款规定：“公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人，并通知其家属。”

③错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十八条规定：“使用传唤证传唤的，违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后，应当由其在传唤证上填写到案和离开时间并签名。拒绝填写或者签名的，办案人民警察应当在传唤证上注明。”若赵某不愿签字，办案警察应当在传唤证上注明，而非代签。

故正确答案为C。

（注明：《公安机关办理行政案件程序规定》已于2018年修订，2019年1月1日正式施行）

16、本题考查国家赔偿法。

《国家赔偿法》第三条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；.....”以及第八条规定：“经复议机关复议的，最初造成侵权行为的行政机关为赔偿义务机关，但复议机关的复议决定加重损害的，

复议机关对加重的部分履行赔偿义务。”吴某提起行政诉讼二审撤销行政处罚决定书，甲市公安局南区分局对其采取的行政拘留则是违法拘留，吴某有权获得行政赔偿，甲市公安局南区分局是最初造成侵权的行政机关，为赔偿义务机关，应受理吴某的赔偿申请。而甲市公安局虽然是复议机关，但并未加重损害，不是赔偿义务机关。
故正确答案为 B。

17、本题考查行政法常识。《行政许可法》第七十八条规定：“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。”
A 项错误，从题干中得知，民警在审查材料时发现孙某提供的材料是虚假的，即说明公安机关已经受理了孙某的行政许可申请。因此，“不予受理”错误。
B 项错误，行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，才能对行政许可申请人作出“在一年内不得再次申请该行政许可”的决定。
C 项正确，对孙某提供虚假材料申请行政许可的，公安机关可以对其作出不予行政许可并予以警告的决定。
D 项错误，“不予行政许可”与“警告”两者是并列作出的，不能择其一作之。
故正确答案为 C。

18、本题考查公安基础知识。
A 项错误，《公安机关执法细则》第 27—04 条中规定：“进行询问
1．询问证人、被害人，应当由侦查人员进行。询问的时候，侦查人员不得少于二人。询问过程至少有两名人民警察，只带一名警务辅助人员不符合规定。”
B 项正确，《公安机关执法细则》第 50—01 条中规定：“询问违法嫌疑人 5．准备询问。（2）翻译人员到场。①询问聋哑人，应当有通晓手语的人提供帮助，并在《询问笔录》中注明被询问人的聋哑情况以及翻译人员的姓名、住址、工作单位和联系方式。”题干中受害人双耳失聪，应当聘请通晓手语的人提供帮助。
C 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零七条第二项规定：“侦查人员不得向证人、被害人泄露案情或者表示对案件的看法。”因此，小张阐述案件看法的做法不符合程序规定。
D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》**第二百零七条规定：“**本规定第二百零一条、第二百零二条的规定，也适用于询问证人、被害人。”
第二百零二条规定：“犯罪嫌疑人应当在亲笔供词上逐页签名、捺指印。侦查人员收到后，应当在首页右上方写明“于某年某月某日收到”，并签名。让手语老师代替李某签字的做法错误，手语老师和受害人都应当签字，不能代替。”
故正确答案为 B。

19、本题考查公安基础知识。
A 项错误，《刑事诉讼法》第二百六十三条规定：“人民法院在交付执行死刑前，应当通知同级人民检察院派员临场监督。”死刑由人民法院执行。
B 项错误，《刑事诉讼法》第二百七十一条规定：“被判处罚金的罪犯，期满不缴纳的，人民法院应当强制缴纳；如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”罚金由人民法院执行。
C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第三条规定：“公安机关在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行强制措施;对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件;对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定;对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门;对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，代为执行刑罚;**执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。**”
D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十二条规定：“没收财产的判决，无论附加适用或者独立适用，都由人民法院执行;在必要的时候，可以会同公安机关执行。”没收财产由人民法院执行。
故正确答案为 C。

20、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《治安管理处罚法》第二十五条规定：“有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款:（一）散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；…”蔡某谎报警情的行为已涉嫌违反了《治安管理处罚法》的规定。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条规定：“对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”
B 项错误，仅对蔡某批评教育不足以使蔡某认识到自己的违法行为，民警可以帮助蔡某化解家庭矛盾，但执法优先，有利于树立执法权威。
C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条规定：“对下列物品，不得扣押或者扣留：（一）与案件无关的物品；…”摩托车与蔡某谎报警情的违法行为无关，不得扣押。
D 项错误，摩托车与谎报警情的案件无关，无需要求蔡某父亲提供摩托车证明。
故正确答案为 A。

21、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《行政复议法》第十二条规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由

申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。行政案件的复议可以由上一级公安机关作出决定。”

B 项错误，《治安管理处罚法》第九十八条规定：“公安机关作出吊销许可证以及处二千元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证；违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。举行听证的应为本级公安机关，上级公安机关不参与听证。”

C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第七条第二项规定：“在刑事诉讼中，上级公安机关发现下级公安机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以撤销或者变更，也可以指令下级公安机关予以纠正。因此，上级公安机关有权撤销下级公安机关的案件处理决定。”

D 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十六条第二项规定：“控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核;上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。因此，上级公安机关有权对刑事案件不予立案进行复核。”

本题为选非题，故正确答案为 B。

22、本题考查公安基础知识。

小王选择在春节来临之际写春联，时间上合乎春节的习俗，写的春联形象生动的表达了对十户联防和邻里守望机制的肯定，同时，也能得到百姓的认可，拉近了警民情谊，这充分体现了小王会宣传发动，即抓住时机，能够用群众喜闻乐见的手段，全面调动群众参与意识，A、B、C、D 四个选项，都是得到百姓认可的原因，但最主要的得到认可的因素还是用春联表达的形式得到了百姓认可。

故正确答案为 A。

23、本题考查公安基础知识。

A 项正确，创建网上警务室，是工作方式的一种创新。

B 项正确，以个人名义开通实名微博，符合互联网工作的相关规定。

C 项正确，开通微信公众号能更加方便的同群众进行交流，有利于促进公安工作的开展。

D 项错误，《人民警察法》第六条规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。 ”

创立“寻人网”不属于人民警察的职责。

本题为选非题，故正确答案为 D。

24、本题考查公安基础知识。

社区民警的多种举措都是为了更加方便联系群众，征求民意，服务群众，进而有利于群众的组织动员。

A 项错误，小潘建立的是社区居民微信群，不是信息警务工作。
B 项错误，题目中并未体现完善激励机制的举措；同时，也未体现壮大警务力量。
C 项错误，小潘的做法未体现加强党的领导方面的内容。
D 项正确，小潘的各种举措能优化社区警务的建设，通过各种途径有效接受群众建议和监督，有效地组织动员群众来参与社会治安管理。
故正确答案为 D。

25、本题考查行政法常识。《侵权责任法》第三十二条第一款规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任。”本题中，小学生（肇事者）为无（或限制）民事行为能力人，由其监护人（家长）承担赔偿责任。
AB 项错误，物理公司不是赔偿主体，不承担赔偿责任，家长是赔偿主体，仅仅“道歉、严教子女”不合适。
C 项正确，车主向保险公司索赔，能极大地保障车主的利益；物业公司存在（可能存在）管理上疏漏，可以停车费优惠的形式对车主适当补偿，起到安抚车主的作用；题干提及“家长无力承担 15 万元赔偿金”，由此可见，家长在承受范围内予以赔偿最为合适。
D 项错误，该项未提及保险公司的理赔责任，且保险公司能最大程度地赔偿车主的损失。
故正确答案为 C。

26、本题考查公安基础知识。
题干显示张某怀疑是保安员娄某所为，在案件初查时期应该先确定犯罪嫌疑人，所以应该先调取办公室监控录像，以确定犯罪嫌疑人。
A 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百四十条第二款规定：“已被决定拘留、逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，可以通过网上工作平台发布犯罪嫌疑人相关信息、拘留证或者逮捕证。各地公安机关发现网上逃犯的，应当立即组织抓捕。只有已被决定拘留、逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，才可以进行上网追逃，对于保安员娄某还只是怀疑，不适用上网追逃。”
B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条第三款：初查过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。因此，可以调取办公室监控作为证据材料。
C 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条第三款规定“初查过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。”但是询问张某不能直接查证犯罪嫌疑人，并且在题干中报警时已经将案件表述清楚，因此不是最恰当的措施。
D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十七条规定“为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。“搜查保安员娄某的住宅不是案件初查期间最恰当的措施。
故正确答案为 B。

27、本题考查公安基础知识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十二条规定：“犯罪嫌疑人如果拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，**经办案部门负责人批准，**可以强制检查、提取、采集。”
故正确答案为 B。

28、本题考查公安基础知识。
A 项错误、B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十二条规定：**“拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。**”应当送拘留人至看守所羁押，而非办案场所。
C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十三条规定：“除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内制作拘留通知书，通知被拘留人的家属。拘留通知书应当写明拘留原因和羁押处所。”
D 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条规定：“对被拘留的人，应当在拘留后二十四小时以内进行讯问。发现不应当拘留的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作释放通知书，看守所凭释放通知书发给被拘留人释放证明书，将其立即释放。”
本题为选非题，故正确答案为 A。

29、本题考查公安基础知识。
A 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十六条规定：“侦查终结案件的处理，由县级以上公安机关负责人批准；重大、复杂、疑难的案件应当经过集体讨论。”此案较为复杂，应该经过集体讨论做出批准决定。
B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十条规定：“共同犯罪案件的起诉意见书，应当写明每个犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用、具体罪责和认罪态度，并分别提出处理意见。”
C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十八条规定：“对查封、扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孳息、文件或者冻结的财产，作为证据使用的，应当随案移送，并制作随案移送清单一式两份，一份留存，一份交人民检察院。”题干中的假币属于扣押的证据应该随案移送，并制作随案移送清单一式两份，一份留存，一份交人民检察院。
D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十九条规定：“对侦查终结的案件，应当制作起诉意见

书，经县级以上公安机关负责人批准后，连同全部案卷材料证据，以及辩护律师提出的意见，一并移送同级人民检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。”

本题为选非题，故正确答案为 D

30、本题考查公安基础知识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第九条规定：“行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。”

《公安机关办理行政案件程序规定》第十条规定：“几个公安机关都有权管辖的行政案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。”

桥东光明派出所为盗窃罪的最初受理机关，也为嫖娼案件的违法行为地，这两个案子都应该由桥东光明派出所管辖。

故正确答案为 A。

31、A 项正确，《公安机关现场执法指引》第 2-04 条规定：“家庭暴力 1．基本要求（1）及时出警制止接到家庭暴力报案后，及时出警制止家庭暴力行为，不得推诿、拖延。”

《公安机关办理行政案件程序规定》第四十八条规定：“属于公安机关职责范围但不属于本单位管辖的案件，具有下列情形之一的，受理案件或者发现案件的公安机关及其人民警察应当依法先行采取必要的强制措施或者其他处置措施，再移送有管辖权的单位处理：

（一）违法嫌疑人正在实施危害行为的；

（二）正在实施违法行为或者违法后即时被发现的现行犯被扭送至公安机关的；

（三）在逃的违法嫌疑人已被抓获或者被发现的；

（四）有人员伤亡，需要立即采取救治措施的；

（五）其他应当采取紧急措施的情形。行政案件移送管辖的，询问查证时间和扣押等措施的期限重新计算。”

BC 项错误，《刑法》第二百六十条规定：“虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。**第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。**”题干中王某的妻子患病，且长期遭受虐待，无法自诉。

D 项错误，王某对妻子的上期虐待，已经构成违法，应予受理。

故正确答案为 A。

32、本题考查公安基础知识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第七十条规定：“检查场所或者物品时，应当注意避免对物品造成不必要的损坏。检查场所时，应当有被检查人或者见证人在场。”

张某儿子为未成年人，不能作为见证人，也不能在检查证上签字。村委会主任可以作为见证人，但民警要在检查笔录中注明。

故正确答案为 D。

33、本题考查行政法常识。《行政处罚法》第二十五条规定：“不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教；已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。”从轻处罚，是指公安机关在法律、法规、规章对顶的处罚方式和处罚幅度，对违反治安管理行为人在几种可能的处罚方式内选择处罚幅度较低的进行处罚。减轻处罚，是指公安机关在法律、法规、规章规定的处罚方式和处罚幅度最低限以下，对违反管理行为人适用治安管理处罚。

A 项错误，如果胡某不满 14 周岁，才属于不予行政处罚的范围。

B 项、D 项错误，行政拘留三日并处罚款，仍然在法定处罚幅度内,属于从轻处罚。

C 项正确，本来应该进行行政拘留，因为胡某 15 周岁，决定处以罚款，属于处罚幅度最低限以下，属于减轻处罚。

故正确答案为 C。

34、本题考查行政法常识。

AC 项错误、D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第二百二十三条第二款规定：“公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险，且被处罚人或者其近亲属提出符合条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金的，应当作出暂缓执行行政拘留的决定。”本题中，周某只需提出符合条件的担保人或者交纳保证金即可，A 项中的“并”表述错误；周某被处以“15 日”行政拘留，其缴纳的保证金应为 3000 元。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第二百二十七条规定：“暂缓执行行政拘留的担保人应当符合下列条件：（一）与本案无牵连；（二）享有政治权利，人身自由未受到限制或者剥夺；（三）在当地有常住户口和固定住所；（四）有能力履行担保义务。”本题中，周某在乙市北区公安分局行政拘留，其弟乙不是乙市有常住户口，也无乙市固定住所，因此，不能作为保证人。

故正确答案为 D。

35、本题考查公安基础知识。

《公安机关适用继续盘问规定》第十一条规定：“继续盘问的时限一般为 12 小时;对在 12 小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至 24 小时;对不讲真实姓名、住址、身份，且在 24 小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至 48 小时。”第十四条规定：“对有违法犯罪嫌疑的人员批准继续盘

问的，公安派出所应当填写《继续盘问通知书》，送达被盘问人，并立即通知其家属或者单位;未批准继续盘问的，应当立即释放。”

A 项正确，公安机关继续盘问时应该立即通知其家属，符合上述第十四条规定。

B 项正确，根据上述规定，公安机关在继续盘问时应当听取被盘问人的陈述和申辩。

C 项错误，根据上述第十一条规定，公安机关继续盘问的时限一般为 12 小时，而不是 8 小时。

D 项正确，根据上述第十一条规定，公安机关继续盘问的时限最长可延长至四十八小时。

本题为选非题，故正确答案为 C。

36、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器:(一)放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；(二)劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；(三)抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；(四)使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；(五)破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；(六)实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；(七)国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；(八)结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；(九)聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；(十)**以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的**；(十一)在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；(十二)劫夺在押人犯、罪犯的；(十三)实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；(十四)犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；(十五)法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”本题中犯罪嫌疑人用砍刀朝民警头部砍去，属于紧急情况，来不及警告，可以直接使用武器。

故正确答案为 C。

37、本题考查公安基础知识。

《公安机关现场执法指引》第 3-03 条规定：“精神病人、疑似精神病人　　2.重点环节（2）控制现场　①控制场所。人民群众生命财产安全或者公共安全受到威胁时，疏散围观群众，设置警戒区②控制人员。对已肇事肇祸或者正在肇事肇祸以及有肇事肇祸危险的，劝导或者口头制止无效，可以使用钢叉、警棍等警械以及武器制止并控制③检查约束。控制违法犯罪嫌疑人后，立即进行人身、物品安全检查，采取保护性约束措施。必要时，使用手等约束性警械予以约束。（3）救治伤员。”因此，正确答案为 A。

故正确答案为 A。

38、本题考查公安基础知识。

《公安机关现场执法指引》第 2-08 条规定：“动物袭人（2）控制现场。对正在发生的现实危险，果断采取措施，遏免动物造成人身伤害。

①控制。可以利用网枪、麻醉枪、抱针、套绳等工具控制动物。对现场难以控制的，请求专业人员到场处置。

②捕杀。对可能危及人员生命安全或者具有兴奋、狂暴、明显攻击性等疑似或者类似在犬病症状的动物，使用工具无法控制或者没有适当工具控制的，可以捕杀。

③驱赶。对在野外的野生动物，可以采取驱赶措施。”

A 项错误，对现场难以控制的，请求专业人员到场处置。而不是封控现场，才请专业人员到场。

B 项正确，对可能危及人员生命安全或者具有兴奋、狂暴、明显攻击性等疑似或者类似在犬病症状的动物，使用工具无法控制或者没有适当工具控制的，可以捕杀。

C 项正确，可以利用网枪、麻醉枪、抱针、套绳等工具控制动物。

D 项正确。对在野外的野生动物，可以采取驱赶措施。

本题为选非题，故正确答案为 A。

39、本题考查公安基础知识。

依据《公安机关执法细则》第 9—03 条的规定：“110 报警服务台（含指挥中心）接处警程序 3．分类处置。（2）处置群体性事件。①对规模较小、影响不大的一般性群体性事件，应当尽快将情况通报业务主管部门，酌情派警维持现场秩序，协助有关部门进行疏导劝阻，防止事态扩大。”

题干中环保局 20 余名退休职工因不满退休待遇在单位院内静坐，且无其他严重违法行为，公安机关应本着调解优先的原则先进行调解。

故正确答案为 A。

40、本题考查公安基础知识。

《公安机关现场执法指引》中规定：“（3）强行制止，②怀抱婴幼儿的，在保障婴幼儿安全的前提下，尽可能徒手制止。（4）请求增援。现场难以控制的，及时请求增援等待增援过程中，当事人情绪、行为稳定的，不主动采取过度措施，保持安全距离。当事人行为失控、暴力抗法的，应当迅速与其拉开距离，保持戒备，视情采取防御性手段，必要时可以使用催泪喷射器等警械。”

A 项错误，在保障婴幼儿安全的前提下，才能徒手制止。

B 项错误，公安机关人民警察有权利和义务对违反法律的人员进行处罚，不应不予理睬。

C 项正确，民警可对其进行口头警告，保持安全距离，再采取合理措施对其进行处罚。
D 项错误，必要时可以使用催泪喷射器等警械。
故正确答案为 C。

41、本题考查公安基础知识。
公安机关人民警察在处警过程中，对有犯罪嫌疑的人可以进行相关的徒手控制措施。
A 项错误，体前上拷具有一定的危险性，犯罪嫌疑人较容易挣脱。
B 项正确，佩戴手套搜身能更好的保护自身安全，并且不容易损坏证据。
C 项正确，在进行开包检查时，应由一人检查，另一人警戒。
D 项正确，带离犯罪嫌疑人时，可以由两人从两侧实施折腕抓肘带离。
本题为选非题，故正确答案为 A。

42、本题考查宪法常识。本题出题不严谨，AB 都是正确的。
A 项正确，①中央军事委员会主席由全国人大选举产生；②国务委员由全国全国人大根据总理提名决定；③部长：全国人大闭会期间，全国人常根据总理提名决定部长人选；④军事法院院长：全国人常根据最高人民法院法院院长提请，任免军事法院院长。
B 项正确，①中央军事委员会主席由全国人大选举产生；②国务院秘书长由全国人大根据总理提名决定；③部长：全国人大闭会期间，全国人常根据总理提名决定部长人选；④军事检察院检察长：全国人常根据最高人民检察院检察长提请，任免军事检察院检察长。
CD 项错误，③国务委员由全国人大决定，而非全国人常。
故正确答案为 AB。

43、本题考查行政法常识。《行政诉讼法》第二十六条第二款规定：“经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。”
A 项错误，公安部作出的行政行为经复议被改变的，复议机关即公安部是被告。
B 项正确，甲省公安厅作出的行政行为经复议被改变的，复议机关即甲省人民政府或者公安部是被告。
C 项错误，乙市（设区的市）公安局作出的行政行为经复议被改变的，复议机关即乙市人民政府或者乙省公安厅是被告。
D 项错误，乙市公安局北区分局作出的行政行为经复议被改变的，复议机关即乙市公安局北区政府或乙市公安局是被告。
故正确答案为 B。

44、本题考查公安基础知识。
《公安机关组织管理条例》第十七条规定：“县级以上地方人民政府公安机关正职领导职务的提名，应当事先征得上一级公安机关的同意。县级以上地方人民政府公安机关副职领导职务的任免，应当事先征求上一级公安机关的意见。由此县级公安局长由县长提名，由县级人大常委会决定任免，报上一级人民政府备案。”
《公安机关组织管理条例》第十八条规定：“公安机关内设机构警官职务、警员职务的任免，由本公安机关按照干部管理权限决定或者报批。公安机关内设机构的分类:执法勤务机构实行队建制，称为总队、支队、大队、中队；综合管理机构下设处、室、中心、部。”由此支队是公安机关内设机构，支队领导由市公安局任命。
A 项正确，根据题目中所给信息，王某被甲市公安局任命为其所在机构的上级机构领导。如王某入警时所在机构是重案大队，则被任命的则是刑警支队领导。根据上述条例，由于刑警支队属于甲市公安局的内设机构，甲市公安局有权任命刑警支队领导。故本项正确。
B 项错误，根据题目中所给信息，王某被甲市公安局任命为其所在机构的上级机构领导。如王某入警时所在机构是刑警大队，则被任命的则是乙公安分局领导。根据上述法律，乙公安分局长由乙区人大常委会决定任免，报上一级人民政府备案，而不能由甲市公安局任命。故本项错误。
C 项错误，根据题目中所给信息，王某被甲市公安局任命为其所在机构的上级机构领导。如王某入警时所在机构是某派出所，则被任命的则是丙县公安局领导。根据上述法律，丙县级公安局长由丙县县长提名，由丙县人大常委会决定任免，报上一级人民政府备案，而不能由甲市公安局任命。故本项错误。
D 项错误，根据题目中所给信息，王某被甲市公安局任命为其所在机构的上级机构领导。如王某入警时所在机构是治安大队，则被任命的则是丁县公安局领导。根据上述法律，丁县级公安局长由丁县县长提名，由丁县人大常委会决定任免，报上一级人民政府备案，而不能由甲市公安局任命。故本项错误。
故正确答案为 A。

45、本题考查公安基础知识。
根据卧室中心现场示意图，犯罪嫌疑人在卧室可能触碰的部位有，一是被打开的衣柜，二是歪斜的挂壁画，三是床头里侧被打开的抽屉，四是床头外侧被打开的抽屉，五是被掀开的被褥角。以上五处均有杂乱被翻动迹象，故犯罪嫌疑人在卧室可能触碰部位的数量为 5 处。
故正确答案为 D。

46、本题考查公安基础知识。
本题要求分析图中套牌嫌疑最大的机动车牌号，根据题目中 2018 年 3 月 20 日甲市公安视频卡口部分过车记录展示图可知，车辆通过卡口的时间信息，通过图中比例尺可以估算卡口之间距离，从而得出答案。
A 项错误，车牌号海 A12356，有两次卡口过车记录，通过西山洼卡口甲市方向的时间为 10:21:15，通过北梁卡

口甲市方向的时间为16:31:25， 两个卡口之间用时6小时10分10秒。根据图中左下角的比例尺可以估算两个卡口之间的距离约为600km,且一部分为省道一部分为乡道， 普通车辆有可能在6小时10分10秒内行驶600km，所以套牌嫌疑不是最大，故本项错误。

B项正确，车牌号海B36578，有两次卡口过车记录，通过西山洼卡口甲市方向的时间为10:30:16 ，通过东大桥卡口甲市方向的时间为11:15:16，两个卡口之间用时45分钟。根据图中左下角的比例尺可以估算两个卡口之间的距离约为440km。普通车辆一般不能在45分钟内行驶440km，所以套牌嫌疑最大，故本项正确。

C项错误，车牌号海C25479，有两次卡口过车记录，通过西山洼卡口甲市方向的时间为11:33:19 ，通过东大桥卡口甲市方向的时间为17:20:30，两个卡口之间用时5小时47分11秒。根据图中左下角的比例尺可以估算两个卡口之间的距离约为440km。普通车辆能在5小时47分11秒内行驶440km，所以套牌嫌疑不是最大，故本项错误。

D项错误，车牌号海D56564，有两次卡口过车记录，通过西山洼卡口甲市方向的时间为12:41:25 ，通过北梁卡口甲市方向的时间为20:22:30， 两个卡口之间用时7小时47分5秒。根据图中左下角的比例尺可以估算两个卡口之间的距离约为600km。普通车辆能在7小时47分5秒内行驶600km，所以套牌嫌疑不是最大，故本项错误。

故正确答案为B。

47、本题考查公安基础知识。

本题要求分析图中风险度最大的突发事件，根据题目中所给公式：风险度=可能性*风险性，可以分别计算出突发事件的风险度，从而得出答案。

A项错误，暴雨等自然灾害的风险度为：可能性（3分）*危害性（1分）=3分，不是风险度最大的突发事件，本项错误。

B项错误，观众失控的风险度为：可能性（1分）*危害性（3分）=3分，不是风险度最大的突发事件，本项错误。

C项错误，恐怖袭击的风险度为：可能性（1分）*危害性（4分）=4分，不是风险度最大的突发事件，本项错误。

D项正确，烟花事故的风险度为：可能性（2分）*危害性（3分）=6分，是风险度最大的突发事件，本项正确。

故正确答案为D。

48、本题考查公安基础知识。

本题要求通过分析通话清单中的电话号码推断出最有可能是恐怖活动团伙成员。

A项错误，135****1999号码在通话详单中出现过两次，第一次是02:20:15，通话时间为5分钟；第二次是12:20:15，通话时间为6分钟。两次通话记录不符合时间多集中在每日凌晨2时到4时的特点，且仅两次通话记录时间很短表明此号码与犯罪嫌疑人闫某龙的关联性较弱，故不是最有可能是恐怖活动团伙成员，故本项错误。

B项错误，174****1668号码在通话详单中出现过两次，第一次是03：20:15,通话时间为55分钟；第二次是03:51:21，通话时间为61分钟，时间多集中在每日凌晨2时到4时的特点，但两次通话记录时长较短（相对于图表中的通话时长）表明此号码与犯罪嫌疑人闫某龙的关联性较弱，故不是最有可能是恐怖活动团伙成员，故本项错误。

C项正确，133****1244号码在通话详单中出现过四次，第一次是03：25:55,通话时间为125分钟;第二次是09:42:29，通话时间为211分钟； 第三次01:01:24通话时间为200分钟;第四次是04:02:25，通话时间为101分钟。符合时间多集中在每日凌晨2时到4时的特点，且四次通话记录时长很长，通话次数较多，表明此号码与犯罪嫌疑人闫某龙的关联性很强，故是最有可能是恐怖活动团伙成员，故本项正确。

D项错误，156****2554号码在通话详单中出现过一次，是11:35:36,通话时间为23分钟；不符合时间多集中在每日凌晨2时到4时的特点，通话记录时长很短且只有一次，表明此号码与犯罪嫌疑人闫某龙的关联性较弱，故不是最有可能是恐怖活动团伙成员，故本项错误。

故正确答案为C。

49、本题考查公安基础知识。

为了保证安全，首先锁定套筒，然后推出弹匣，拉两次弹匣反复检查，确认没有危险后，上弹匣，拉套筒上膛，准备射击。

故正确答案为D。

50、本题考查公安基础知识。

A项正确，民警小李在带领三名警务辅助人员在十字路口正常通过斑马线时，可以采取单纵队巡逻战术队形，民警小李位于在单纵队战术队形的首位有利于及时发现情况并能够有效下达命令。故本项正确。

B项错误，民警小李在带领三名警务辅助人员在十字路口正常通过斑马线时，可以采取单纵队巡逻战术队形，但是民警小李位于在单纵队战术队形的末尾不利于及时发现情况，且不能高效控制战队下达命令，故本项错误。

C项正确，民警小李在带领三名警务辅助人员在十字路口正常通过斑马线时，可以采取民警小王位于队伍左侧带队的巡逻战术队形，有利于及时发现情况，能够及时高效下达命令，故本项正确。

D项正确，民警小李在带领三名警务辅助人员在十字路口正常通过斑马线时，可以采取民警小王位于队伍右侧带队的巡逻战术队形，有利于及时发现情况，能够及时高效下达命令，故本项正确。

本题为选非题，故正确答案为B。

51、本题考查时事政治。

2013年3月17日，习近平总书记在十二届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话中，进一步阐释了中国梦的本

质内涵及其实现条件，向全国各族人民发出了为实现中国梦而奋斗的动员令。他指出，实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。

A 项正确，国家富强是中国梦的实现基础。国家富强，民族振兴才有坚实的基础，人民幸福才有根本的保障。

B 项正确，民族振兴是中国梦的核心内容。中国梦也是中华民族觉醒和崛起之梦，中国梦所要实现的正是要让中华民族再一次屹立于世界民族之林，将自立、自强的面貌呈现给世界人民。

C 项错误，社会安宁不属于中国梦的本质。

D 项正确，人民幸福是中国梦的奋斗目标。中国梦是个体梦与群体梦的辩证统一，国家富强与民族振兴最终落脚点都是人民的幸福。只有人民过上了幸福的生活，民族才会振兴，国家才能真正强大。

故正确答案为 ABD。

52、本题考查时事政治。

2018 年 12 月 18 日，在庆祝改革开放 40 周年大会上，习近平总书记指出：“信仰、信念、信心，任何时候都至关重要。小到一个人、一个集体，大到一个政党、一个民族、一个国家，只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮。无论过去、现在还是将来，对马克思主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，都是指引和支撑中国人民站起来、富起来、强起来的强大精神力量。”因此，ABD 项正确，C 项错误。

故正确答案为 ABD。

53、本题考查时事政治。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》强调建设中国特色社会主义法治体系，必须坚持立法先行，发挥立法的引领和推动作用，抓住提高立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法，使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护。2014 年 10 月 20 日，关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的说明中，习近平总书记提到：“推进科学立法、民主立法，是提高立法质量的根本途径。科学立法的核心在于尊重和体现客观规律，民主立法的核心在于为了人民、依靠人民。要完善科学立法、民主立法机制，创新公众参与立法方式，广泛听取各方面意见和建议。”因此，A 项、B 项正确。

故正确答案为 AB。

54、本题考查宪法。

A 项正确，C 项、D 项错误，《宪法》第一百条的规定：“省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会备案。设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定制定地方性法规，报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。”

B 项正确，《立法法》第七十二条第四款规定：“除省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在地的市和国务院已经批准的较大的市以外，其他设区的市开始制定地方性法规的具体步骤和时间，由省、自治区的人民代表大会常务委员会综合考虑本省、自治区所辖的设区的市的人口数量、地域面积、经济社会发展情况以及立法需求、立法能力等因素确定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。”

故正确答案为 AB。

55、本题考查时事政治。

习近平总书记在十九届中央国家安全委员会第一次会议上强调：“坚持人民安全、政治安全、国家利益至上的有机统一，人民安全是国家安全的宗旨，政治安全是国家安全的根本，国家利益至上是国家安全的准则，实现人民安居乐业、党的长期执政、国家长治久安”。

政治安全是指国家主权、政权、政治制度、政治秩序以及意识形态等方面免受威胁、侵犯、颠覆、破坏的客观状态。政治安全中最基础的是维护主权独立和领土完整；最核心的是政权安全和制度安全；最现实的是维护国家政治秩序稳定和主流意识形态巩固。

故正确答案为 CD。

56、本题考查时事政治。

“枫桥经验”的核心就是相信和依靠人民群众解决基层问题。只有充分调动广大人民群众的积极性和主动性，才能够集中群众智慧推动基层创造性开展工作和解决问题，才能够把问题解决在萌芽状态，才能够汇聚起共同创造美好生活的磅礴力量。

A 项错误，问题不出现的说法过于绝对，“枫桥经验”是强调把问题解决在基层。

B 项、C 项、D 项正确，新时代，“枫桥经验”成为政治、经济、文化、生态等全方位、多领域的基层社会治理经验，贯穿了以人民为中心的理念并在创造性转化中得以巩固发展，诠释着矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位的新内涵。

故正确答案为 BCD。

57、本题考查公安基础知识。

《人民警察法》第二十条规定：“人民警察必须做到：（一）秉公执法，办事公道；（二）模范遵守社会公德；（三）礼貌待人，文明执勤；（四）尊重人民群众的风俗习惯。”

第二十一条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社

会公益工作。”

第二十二条规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；（四）刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）敲诈勒索或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”

第二十三条规定：“人民警察必须按照规定着装，佩带人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。”

第二十四条规定：“国家根据人民警察的工作性质、任务和特点，规定组织机构设置和职务序列。”

第三十一条规定：“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。”

第四十八条规定：“人民警察有本法第二十二条所列行为之一的，应当给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。行政处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。对受行政处分的人民警察，按照国家有关规定，可以降低警衔、取消警衔。对违反纪律的人民警察，必要时可以对其采取停止执行职务、禁闭的措施。”

第四十九条规定：“人民警察违反规定使用武器、警械，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚未构成犯罪的，应当依法给予行政处分。”

《公务员法》第二十条规定：“国家根据人民警察、消防救援人员以及海关、驻外外交机构等公务员的工作特点，设置与其领导职务、职级相对应的衔级。”

第五十条规定：“奖励分为：嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。 对受奖励的公务员或者公务员集体予以表彰，并给予一次性奖金或者其他待遇。对受奖励的公务员或者公务员集体予以表彰，并对受奖励的个人给予一次性奖金或者其他待遇。”

第五十八条规定：“公务员在受处分期间不得晋升职务和级别，其中受记过、记大过、降级、撤职处分的，不得晋升工资档次。 受处分的期间为：警告，六个月；记过，十二个月；记大过，十八个月；降级、撤职，二十四个月。 受撤职处分的，按照规定降低级别。”

A 项正确，《人民警察法》第二十四条规定：“国家根据人民警察的工作性质、任务和特点，规定组织机构设置和职务序列。”《公务员法》第二十条规定：“国家根据人民警察以及海关、驻外外交机构公务员的工作特点，设置与其职务相对应的衔级。”所以公安机关人民警察与其他公务员职务序列的管理制度不同，故此项正确。

B 项错误，根据《人民警察法》和《公务员法》，行政处分分都为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。故公安机关人民警察与其他公务员的违纪处分相同，故此选项错误。

C 项错误，《人民警察法》第三十一条规定：“人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为：嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。”《公务员法》第五十条规定：“奖励分为：嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。”对受奖励的公务员或者公务员集体予以表彰，并对受奖励的个人给予一次性奖金或者其他待遇，故公安机关人民警察与其他公务员的奖励工作相同，故此选项错误。

D 项正确，**《公务员法》第五十三条规定：“**公务员必须遵守纪律，不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动；（二）组织或者参加非法组织，组织或者参加罢工；（三）玩忽职守，贻误工作； （四）拒绝执行上级依法作出的决定和命令；（五）压制批评，打击报复；（六）弄虚作假，误导、欺骗领导和公众；（七）贪污、行贿、受贿，利用职务之便为自己或者他人谋取私利；（八）违反财经纪律，浪费国家资财； （九）滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织的合法权益；（十）泄露国家秘密或者工作秘密； （十一）在对外交往中损害国家荣誉和利益；（十二）参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动；（十三）违反职业道德、社会公德；（十四）从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务； （十五）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归；（十六）违反纪律的其他行为。”《人民警察法》第二十二条规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；（四）刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）敲诈勒索或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”所以公安机关人民警察的纪律要求与其他公务员纪律要求不同，故此选项正确。

故正确答案为 AD。

58、本题考查公安基础知识。

A 项正确，居民身份证“多拍优选”给群众提供多选择，方便群众，属于服务群众。

B 项错误，网上巡逻监控属于公安机关日常工作的内容，不属于服务群众。

C 项正确，“公安自助超市”融合了治安、交警、出入境等公安业务。超市内摆放了居民身份证自助申领机、自助发证机、港澳台通行证签注机和交通违法自助办理终端。群众在任何时候都可根据需要到超市自助办理身份证

换（补）领（首次申领除外），领取已办好的身份证，查询简易交通违法和缴纳罚款，办理港澳台通行证二次签注等业务。有效缓解了群众工作时间外急需用证无法办理、工作时间内办理人多拥挤、等候时间较长，以及缴纳交通违法罚款不便等问题，方便群众，属于服务群众。

D 项正确，网上警务咨询拓宽了警民联系的新渠道，使警民联系的渠道，更畅通、更便捷，属于服务群众。

故正确答案为 ACD。

59、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察职业道德规范》中规定：“

(1)忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。

(2)秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。

(3)英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。

(4)热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。

(5)文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。

(6)严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。

(7)爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。

(8)甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。

(9)清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。

(10)团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。”

A 项错误，执法为民不属于人民警察职业道德内容。

B 项正确，题干中“严把质量关、规范案件监督机制，对办结案件及时回访，向报案人、受害人等特定对象公开办案情况”体现了秉公执法。

C 项错误，题干中的内容并没有体现团结协作。

D 项正确，题干中“该派出所还要求民警勤学善思恪尽职守，不断提高办案水平”体现了爱岗敬业。

故正确答案为 BD。

60、本题考查法理学常识。

A 项正确，法律位阶是指每一部规范性法律文本在法律体系中的纵向等级。下位阶的法律必须服从上位阶的法律，所有的法律必须服从最高位阶的法。法律位阶的冲突指不同位阶的法之间产生冲突，通常按照上位法优于下位法的原则来处理。本题援引的法条中对单位违反治安管理的处罚做了规定，也对其他法律、行政法等法律中对相同内容做了论述，说明在不同法律中对相同行为的违法内容规定存在冲突，属于法律位阶的冲突。

B 项错误，法律责任的免除，也称免责，是指法律责任由于出现法定条件被部分或全部地免除，主要包括时效免责、不诉及协议免责、自首、立功免责和履行不能免责等。本题强调对单位违反治安管理的处罚内容，未涉及到法律责任的免除内容。

C 项错误，法的价值冲突指法的价值之间的抵触，主要包括：（1）个体之间法律所承认的价值发生冲突；（2）共同体之间价值发生冲突，；（3）个体与共同体之间的价值冲突。本题强调对单位违反治安管理的处罚内容，未涉及到法律之间的价值冲突内容。

D 项正确，法律责任的竞合，是指由于某种法律事实的出现，导致两种或两种以上法律责任的产生，而这些责任之间相互冲突的现象。本题中单位违反治安管理，单位、主管人员和直接责任人都要负相应责任，并对其进行处罚,不同的法律法规对不同的主体规定了责任体现了法律责任的竞合。

故正确答案为 AD。

61、本题考查行政法常识。

A 项错误，公安机关依据《治安管理处罚法》对施某进行罚款属于行政处罚，而人民法院受理民事诉讼所做出的赔偿误工费等判决属于民事赔偿，二者不存在罚款和赔偿费上的相互抵消。

B 项错误，公安机关依据《治安管理处罚法》对施某做出拘留的处罚属于行政处罚，与人民法院所做出的赔偿罗某医药费等费用无关，不能相互抵消。

C 项正确，本题中，施某违反了《治安管理处罚法》，对罗某间接造成侵权责任，公安机关和人民法院分别依据《治安管理处罚法》和《民法通则》等内容对其进行处罚和判决，施某应同时履行。

D 项正确，《侵权责任法》第四条规定：“侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。”本题中施某对罗某构成侵权责任，若施某财产不足以支付罚款和赔偿，应优先赔偿罗某医药费和误工费。

故正确答案为 CD。

62、本题考查行政法常识。

A 项正确，《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”因此，调解协议履行后，公安机关不再对张某进行处罚。

B 项错误，行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行使国家行政权的机关和组织及其工作人员所实施的具体行政行为，侵犯了其合法权利，依法向人民法院起诉，人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下,依法对被诉具体行政行为进行审查并做出裁判，从而解决行政争议的制度。本题中公安派出所做出的调解没有强制力,不

属于具体行政行为，所以李某不能提起行政诉讼。
C 项错误，行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向主管行政机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。本题中公安派出所做出的调解并非行政决定，不具有强制力和约束力，所以李某不能申请行政复议。
D 项错误，公安机关的调解是双方真实意思的表示，具有法律效力。公安机关不具有民事调解的强制执行权力，因此不能强制要求当事人履行，但可以恢复本应当给予的但因达成调解而取消的行政处罚。调解协议的效力体现在调解后一方不履行时，另一方可持调解协议向法院起诉，因此，公安派出所不能强制执行。
本题为选非题，故正确答案为 BCD。
63、本题考查公安基础知识。
《110 接处警工作规则》第三十四条规定：“110 报警服务台受理投诉的范围：公安机关及其人民警察正在发生的违反《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律、法规和人民警察各项纪律规定，违法行使职权，不履行法定职责，不遵守各项执法、服务、组织、管理制度和职业道德的各种行为。”
第三十九条规定：“110 报警服务台对投诉应当视情采取相应措施，进行处理。（一）对正在发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当指令就近警力先期处置，同时通知警务督察部门进行现场调查和处理。（二）对既往发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当告知投诉人向公安机关纪检、监察、信访、法制或者其他有管辖权的部门投诉，同时视具体情况移交本级纪检、监察、信访、法制或者其他有管辖权的部门进行调查处理。对 110 报警服务台移交的投诉，有关部门应当及时查处。（三）对已通过其他渠道进行投诉或者信访问题，交由原受理部门处理。（四）外地公安机关的民警或者其他无隶属关系的公安机关的民警在当地被投诉的，应当指令就近警力先期处置，再移送被投诉人的所属单位处理。（五）对公安机关职责范围以外的投诉，可以告知投诉人向有关职能部门进行投诉，并作出必要的解释。”
A 项正确，《110 接处警工作规则》第三十九条规定：“110 报警服务台对投诉应当视情采取相应措施，进行处理。（一）对正在发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当指令就近警力先期处置，同时通知警务督察部门进行现场调查和处理。”
B 项错误，《110 接处警工作规则》第四十一条规定：“110 报警服务台及具体承办投诉的有关部门应当严格依照法律法规的规定，客观公正地进行调查处理，防止利用投诉对民警进行诬告陷害。”故在调查清楚前，不能对民警做出任何处分。
C 项正确，调取执法记录仪查看处警情况属于处理投诉中的调查行为，故此选项正确。
D 项错误，督察警察的职责是对公安机关人民警察执行法律、履行职责和遵守纪律的情况进行监督。治安警察的职责是负责维护社会治安秩序，处理治安案件，管理特种行业，查禁违禁物品等工作。刘某的行为没有构成扰乱单位秩序的违法行为，其严重程度不够。且处理治安案件属于治安警察的职责，不属于督查警察的职责。故此项错误。
故正确答案为 AC。
64、本题考查公安基础知识。
根据《**公安机关督察条例**》**第四条**规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：

（一）重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况；

（二）重大社会活动的秩序维护和重点地区、场所治安管理的组织实施情况；

（三）治安突发事件的处置情况；

（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况；

（五）治安、交通、户政、出入境、边防、消防、警卫等公安行政管理法律、法规的执行情况；

（六）使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的情况；

（七）处置公民报警、请求救助和控告申诉的情况；

（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况；

（九）组织管理和警务保障的情况；

（十）公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的其他情况。”

A 项正确，对本局治安部门处置突发事件的情况进行督察属于《公安机关督察条例》第四条（三）治安突发事件的处置情况，故此选项正确。
B 项正确，对本局经侦部门办理某起案件的立案情况进行督察属于《公安机关督察条例》第四条（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况，故此选项正确。
C 项正确，对本局民警张某节假日着警服在公共场所饮酒行为进行督察属于《公安机关督察条例》第四条（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况。故此选项正确。
D 项错误，督察监督的是公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况，对于日常经济往来不属于监督的范围。
故正确答案为 ABC。
65、本题考查公安基础知识。
根据公安工作的根本路线中贯彻公安工作群众路线的途径：（1）公安工作群众路线纳入了法制化轨道。（2）拓宽了警民联系的新渠道，公安机关充分运用现代化传播媒介，广泛地宣传、教育和发动广大人民群众。（3）创造了警民协作的新形式。（4）形成了群防群治的新局面。
A 项正确，社区民警小徐可以召开社区群众大会，组织被骗老人现身说法讲述被骗经历，以此提高老年人的安全防范意识，使他们了解更多应对骗局的方法。此防骗措施恰当。
B 项正确，社区民警小徐可以动员组建社区防诈骗“老党员宣传队”，宣传防诈骗知识的措施属于警民协作新形式，能有效提高安全防范意识，增加防诈骗知识，此防骗措施恰当。
C 项正确，社区民警小徐可以组建社区防诈骗治安信息员队伍，及时发现诈骗活动的措施属于警民协作新形式，有效减少诈骗活动的发生，减少诈骗活动危害，此防骗措施恰当。
D 项错误，社区民警小徐无权组织专业人员在社区开展玉石宝物识别咨询活动，所以此防诈骗措施不恰当。
故正确答案为 ABC。
66、本题考查行政法常识。
A 项正确，由于高某违反《治安管理处罚法》，对其赌博和盗窃行为应在赌博案件执行完毕后再执行盗窃案件。
B、D 项错误，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”本题中公安机关对高某赌博、盗窃处以 15 日、10 日的行政拘留，合并时长不能超过 20 日，对其罚款为 3500 元。
C 项正确，《治安管理处罚法》第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。”本题中公安机关对高某赌博、盗窃处以 15 日、10 日的行政拘留，合并时长不能超过 20 日，对其罚款为 3500 元。
本题为选非题，故正确答案为 BD。
67、本题考查公安基础知识。
根据《公安机关人民警察盘查规范》第十三条的规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定:（一）责令被检查人将物品放在适当位置，不得让其自行翻拿；（二）由一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人； （三）开启箱包时应当先仔细观察，注意避免接触有毒、爆炸、腐蚀、放射等危险物品； （四）按照自上而下顺序拿取物品，不得掏底取物或者将物品直接倒出； （五）对有声、有味的物品，应当谨慎拿取； （六）发现毒害性、爆炸性、腐蚀性、放射性或者传染病病原体等危险物质时，应当立即组织疏散现场人员，设置隔离带，封锁现场，及时报告，由专业人员进行排除;（七）对于需没收或者扣押的各类违禁物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单，及时上交有关部门； （八）避免损坏或者遗失财物。”
A 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（五）对有声、有味的物品，应当谨慎拿取。”
B 项错误，《公安机关人民警察盘查规范》第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（六）发现毒害性、爆炸性、腐蚀性、放射性或者传染病病原体等危险物质时，应当立即组织疏散现场人员，设置隔离带，封锁现场，及时报告，由专业人员进行排除。所以不应立即进行排除，而是及时报告，由专业人员排除。”
C 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（八）避免损坏或者遗失财物。”
D 项错误，**《公安机关人民警察盘查规范》第十三条规定：“对可疑物品进行检查时，应当遵守下列规定：（一）责令被检查人将物品放在适当位置，不得让其自行翻拿；（二）由一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人。所以不能让其自己缓慢打开，而是一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人。”**
故正确答案为 AC。
68、本题考查行政法。
A 项正确，《刑事诉讼法》第九十一条的规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。”所以呈请刑事拘留应为三日，程序法适用不当。
B 项正确，认定涉嫌抢夺罪错误，题干中孙某正在抢夺刘某挎包，刘某遭到嫌疑人孙某殴打，以暴力抢劫财物构成抢劫罪。《刑法》第二百六十三条的规定：“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”选项表述为认定涉嫌抢夺罪，实体法适用不当。

C 项错误，题干说明了案件来源和到案经过。
D 项正确，刑事拘留审批程序不当，依据《执法细则》第 33—02 条规定：“批准拘留：需要拘留犯罪嫌疑人时，办案部门制作《呈请拘留报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。”
故正确选项为 ABD。
69、本题考查公安基础知识。
A 项正确，寻找刷卡信息轨迹和相符的车辆，根据嫌疑人刷卡信息，查找到刷卡地点，了解当时与刷卡信息轨迹相符车辆信息，有利于寻找嫌疑人。故此选项正确。
B 项正确，寻找与刷卡信息轨迹相符的手机号，可以找出当事人使用的 ，由此定位嫌疑人位置，也有可能找出与嫌疑人有关联的信息，故此选项正确。
C 项正确，项调取刷卡银行监控，根据刷卡信息定位监控时间，可以看清嫌疑人面貌特征与身型特征，故此选项正确。
D 项正确，询问便利店店主，可以让便利店店主回想当天购物刷卡的人员有哪些特征，与银行监控里面人员特征是否吻合，或者是可以提供更多嫌疑人购买的物品，面貌特征以及离开后去向。
故正确答案为 ABCD。
70、本题考查公安基础知识。
A 项正确，图中 A 信息是山坡，侦查员利用山坡作为掩体既有利于观察对方敌情，也有利于借助掩体保护自己。
B 项错误，图中信息是窗户拐角，虽然可以利用窗户拐角观察敌情，但是窗户拐角面积过于狭小，不方便掩护自己，容易被发现，且窗户拐角处比较危险。
C 项正确，图中信息是汽车车体，利用汽车车体既可以方便观察敌情，也有利于掩护自己。
D 项错误，图中信息是大门，侦查员利用大门观察敌情，但是大门周围没有掩体去保护自己。
故正确答案为 AC。
71、本题考查公安基础知识。
A 项正确，民警到达现场后应当立即对佘某等医闹人员采取隔离措施，避免事态进一步扩大。隔离措施能有效控制混乱局面。
B 项正确，果断采取措施制止余某及家属的打砸行为，减少损失扩大，制止违法行为继续进行。
C 项错误，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十二条规定：“公安民警在现场处置过程中，应当依法及时收集、固定有关证据；有条件的，应当对现场处置过程进行录音录像。民警到达现场应当立即开启执法记录仪，而不是指令医院利用视频监控设备记录现场情况。”
D 项错误，不能立即组织医院方和余某等闹事方协商，现场 100 余人闹事方，并且发生殴打，先控制现场为主，被殴打人员进行救治为主。
故正确答案为 AB。
72、本题考查刑法。
A 项错误，《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定：“寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。”《中华人民共和国刑法》第二百九十条规定：“聚众扰乱社会秩序罪，是指聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的行为。寻衅滋事罪和聚众扰乱社会秩序罪犯罪动机不同。寻衅滋事罪是为了满足耍威风、取乐等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要;后者的犯罪动机是为了实现个人的某种不合理要求，用聚众闹事的形式，扰乱机关、团体、单位的正常秩序，对有关单位、机关、团体乃至政府施加压力。客观方面不同。寻衅滋事罪在客观方面表现为随意殴打他人，情节恶劣的行为，或者追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的行为，或者强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的行为，或者在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的行为;后者在客观方面表现为聚众冲击国家机关、企事业单位、人民团体，情节严重的行为。”本题中余某涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，不符合寻衅滋事罪的犯罪构成。
B 项错误，《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定：“故意毁坏财物罪，是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。行为人可能是出于对财物所有人的打击报复、或嫉妒心理或其他类似有针对性的心理态度，毁坏财物使所有人的财产受到损失就是其犯罪目的。”其家属打砸医疗设施设备”就是“扰乱秩序”，是聚众扰乱社会秩序罪，不定故意毁坏财物罪。
C 项正确，《中华人民共和国刑法》第二百九十条规定，聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。积极参与者与医院工作人员发生冲突，扰乱医院秩序，构成聚众扰乱社会秩序罪。
D 项正确，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十条规定：“聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”积极参与者与医院工作人员发生冲突，扰乱医院秩序，构成聚众扰乱社会秩序罪。只追究首要分子和积极参加者的刑事责任，一般参与人员负治安处罚，而不是刑事处罚。
《治安管理处罚法》第二十三条规定：“有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款： （一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生

产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；　（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；　（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；　（四）非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；　（五）破坏依法进行的选举秩序的。　聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。”

故正确答案为 CD。

73、本题考查公安基础知识。

A 项正确，公安机关有权利公布案件的起因、过程。

B 项正确，公安机关有权利公开对违法嫌疑人的打击查处情况。

C 项错误，医院方相关人员的责任及问责情况属于医院内部情况，公安机关召开警情通报会主要针对警情情况作出情况说明，C 项涉及医院内部情况，可以由医院发布情况说明。公安机关无权对外公开医院内部人员的责任及问责情况。

D 项正确，公安机关的指挥部署方案是内部信息，公安机关有权利公开。

此题为选非题，故正确答案为 C。

74、本题考查公安基础知识。

根据乙市主要道路车辆通行量走势图，G003 国道（第三检查站）、X004 县道（第四检查站），这两个检查站的车辆通行走势图 2016 年、2017 年、2018 年逐年减少，且车辆通行量比 G001 国道（第一检查站）和 S002 省道（第二检查站）车辆通行量少很多。根据乙市治安检查站盘查人员量走势图，G003 国道（第三检查站）盘查人员量在 2016 年、2017 年、2018 年中都是最少，且盘查人员量逐年下降。所以在第三检查站应当适时减少警力配备。

ABD 项错误，由上，应当对第三检查站时减少警力配备。

C 项正确，由上，故此项正确。

故正确答案为 C 项。

75、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察盘查规范》第十五条规定：“对被拦截车辆进行检查时，执行盘查任务的民警应当从车辆的驾驶员一侧接近车辆，迅速控制驾驶员和车内其他人员；执行警戒任务的民警应当占据有利位置，从各个角度密切监视车内人员，车上人员应当逐一下车接受盘查。”由题干中检查站示意图得知：4 站位符合民警巡逻盘查的规范。ABC 站位均不正确。

故正确答案为 D。

76、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察盘查规范》第九条规定：“第九条：查验身份时，应当先查验身份证件并遵守下列规定：（一）查验证件防伪暗记和标识，判定证件的真伪；（二）查验证件内容，进行人、证对照；（三）注意被盘查人的反应，视具体情况让持证人自述证件内容，边问边查；（四）通过身份证识别仪器或者公安信息系统进行核对。”　第十一条规定：“对可疑人员进行人身检查时，应当遵守下列规定：对拒绝接受检查的，民警可依法将其带回公安机关继续盘问；”

A 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第九条规定：“查验身份时，应当先查验身份证件并遵守下列规定。”

B 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第九条规定：“验身份时，应当先查验身份证件并遵守下列规定：（三）注意被盘查人的反应，视具体情况让持证人自述证件内容，边问边查。”

C 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第九条规定：“查验身份时，应当先查验身份证件并遵守下列规定：（四）通过身份证识别仪器或者公安信息系统进行核对。”

D 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十一条规定：“对可疑人员进行人身检查时，应当遵守下列规定：对拒绝接受检查的，民警可依法将其带回公安机关继续盘问。”

故正确答案为 ABCD。

77、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察盘查规范》第十一条规定：“（四）对可能携带凶器、武器或者爆炸物品的违法犯罪嫌疑人检查时，应当先检查其有无凶器、武器和爆炸物品，如有，则应当当场予以扣押，必要时，可以先依法使用约束性警械，然后进行检查；（五）责令被检查人伸开双臂高举过头，面向墙、车等，扶墙或者扶车站立，双脚分开尽量后移，民警站于其身后并将一只脚置于其双脚中间，迅速从被检查人的双手开始向下对衣领及身体各部位进行检查，特别注意腋下、腰部、裆部及双腿内侧等可能藏匿凶器或者武器的部位；（六）当盘查对象对异常举动时，民警应当及时发出警告，命令其停止动作并做好自身防范，可以依法视情使用警棍、催泪喷雾器及武器等予以制止。”题干中由于驾驶员封闭车窗，拒不下车，为防止危险发生，应采取强制措施。

A 项错误，题干中驾驶员锁闭车门车窗，拒不下车。所以无法开展法制教育，待其情绪稳定，劝其下车。

B 项错误，民警小于告知其拒不服从命令的后果之后，使用锁车器锁上车轮，不能完全防止危险发生。驾驶员可能在车内发生危险行为。

C 项错误，使用拖车，脱离该机动车的方法并不能有效防止危险发生，机动车内还有驾驶员，不宜采取此措施。

D 项正确，题干中由于驾驶员封闭车窗，拒不下车，为防止危险发生，应采取强制措施，警告无效后，破门破窗强制带离。

故正确答案为 D。

78、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第三条规定：“公安民警现场采取处置措施，应当以制止违法犯罪行为为限度，尽量避免和减少人员伤亡、财产损失；使用较轻处置措施足以制止违法犯罪行为的，应当尽量避免使用较重处置措施。公安民警现场制止违法犯罪行为，应当注意方式方法，避免激化矛盾；发现事态有进一步扩大的可能的，应当及时采取相应措施进行妥善处置。”第十三条规定：“现场处置过程中出现人员伤亡的，公安民警应当按照本规程第七章的规定报告情况，并及时采取适当措施救治受伤人员，保护现场。”

A 项错误，民警迅速到达现场后，将张某带离现场立即予以拘留的措施不恰当，应当先处置现场紧急情况，再将张某带离现场予以拘留。

B 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十三条规定：“现场处置过程中出现人员伤亡的，公安民警应当按照本规程第七章的规定报告情况，并及时采取适当措施救治受伤人员，保护现场。”

C 项正确，疏散围观群众有助于缓解交通，控制事态发展。

D 项正确，疏导交通恢复社会秩序有助于通堵塞，缓解压力，减少社会危害性。

故正确答案为 BCD。

79、本题考查刑法。

A 项错误，张某的违法涉嫌以危险方法危害公共安全罪，而不是涉嫌故意伤害罪。故意伤害罪侵犯的客体是某个人或某几个人的身体健康。本题中张某侵犯的是不特定多人的生命、身体健康。所以不符合故意伤害罪的犯罪构成要件，故此项错误。

B 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定，寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。本题中张某不符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，故此项错误。

C 项正确，以危险方法危害公共安全罪是一个概括性罪名，是故意以放火、决水、爆炸以及投放危险物质以外的并与之相当的危险方法，足以危害公共安全的行为。最高人民法院、最高人民检察院、公安部于 2019 年 1 月 8 日联合印发并实施《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》，意见中指出“乘客在公共交通工具行驶过程中,抢夺方向盘、变速杆等操纵装置,殴打、拉拽驾驶人员,或者有其他妨害安全驾驶行为,危害公共安全,尚未造成严重后果的,依照刑法第一百一十四条的规定,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚”，张某抢夺方向盘、殴打驾驶人员的行为构成以危险方法危害公共安全罪。

D 项错误，破坏交通工具罪，是指故意破坏火车、汽车、电车、船只、飞机，已经或足以使其发生倾覆、毁坏危险，危害公共安全的行为。本题中张某没有破坏交通工具的行为。

故正确答案为 C。

80、本题考查公安基础知识。

在重大案件的突发舆情应对中，部分舆情曝光初期，舆论场中真相不明，信息混杂，此时的舆情处置工作极为关键，处置得当民众能及时知晓真相，舆论平息，处置不当则容易滋生谣言，导致舆论产生焦虑、恐慌情绪。公安政法类媒体要把握好报道的方向、节奏和深度，将读者的情绪引导到同情受害者、理性平和地分析案情上来。在媒体正面声音的引导下，由案件引发的舆情很快就趋于平静。

A 项错误，现场视频不能直接通过民警对外发布，与网民互动。故此项错误。

B 项错误，没有法律依据可以对张某从严从重处理。故此项错误。

C 项错误，不能保留网民“人肉搜索”张某的留言，此类留言会引起负面反应，不利于案件处置。虽然张某有违法行为，但应该由公安机关和司法机关处理，张某仍有基本人权。不应被网民“人肉搜索”。故此项错误。

D 项正确，依据依据新闻通稿发布案件情况，能正向引导舆论方向，在媒体正面声音的引导下，由案件引发的舆情很快就趋于平静。故此项正确。

故正确答案为 D。

81、本题考查公安基础知识。

乘客在乘坐公交车过程中，与正在驾车行驶中驾驶员发生争吵，攻击驾驶员，其实是一种危害车辆行驶安全的行为，严重危害车辆行驶安全。对于任何危害公共安全的行为，每一个公民都应该大胆地出来制止，向公交车司机发起攻击，这就是属于危害公共安全的行为，任何乘客都有义务保护全车人的生命安全而制止不法侵害。根据一般治安规范应当做到：1、驾驶员不能松手，必须把稳方向盘，尽量保持行车路线，保证乘客及车辆安全；2、立即选择安全地点靠边停车；3、按车载治安按键，在车载监控视频下尽快拨打 110 报警电话，并向 GPS 调度中心、车队和公司领导报告；4、等待公安机关民警到现场处置；5、始终使自己置身车内监控器监控范围内；6、留下至少两名目击证人及其联系方式。

A 项错误，题干中张某勃然大怒，冲至驾驶室旁辱骂李某，李某言语反击，张某情绪激动，突然出手击打李某头部，然后抢夺李某手中的方向盘的行为，已经不能让司机继续驾车。所以司机不予理睬，继续驾车的行为不恰当。故此项错误。

C 项错误，乘客不应大声斥责张某无理取闹，大声斥责张某可能会使事态恶化，加深矛盾。而应上前制止张某，并进行劝阻。故此项错误。

D 项错误，司机还击张某是违法行为，所以司机靠边停车，还击张某的行为不恰当。故此项错误。

故正确答案为 B。

82、本题考查公安基础知识。

当前公安工作中调监控、走社区、查旅馆、搜平台都是收集信息的常用手段，需要注意的是信息搜集的内容直接决定信息搜集的途径。最快速、最便捷的搜寻失踪人员信息，应该通过信息资源平台，借助大数据技术提供精准情报信息服务，题干中被取保候审人吴某失踪，最便捷的收集吴某失踪信息途径就是通过在在信息资源平台进行轨迹分析。

A 项错误。查看视频监控，需要查看信息量过大，耗时费力，不易查询,不是最便捷的收集途径，故此项错误。

B 项错误。社区走访需要大量警力和时间，失去时效性， 不是最便捷的收集途径，故此项错误。

C 项错误。查询旅馆住宿信息做法较片面，如果吴某未入住旅馆，将无法查询， 故此项错误。

D 项正确。通过在信息资源平台上可以查询车辆、车票、机票、旅馆住宿、手机定位等信息进行轨迹分析，能快速找到吴某线索。是最便捷的收集吴某失踪相关信息的途径。故此项正确。

故正确答案为 D.

83、本题考查公安基础知识。

题干中吴某购买了动车车票，距离开车时间仅有 15 分钟，为制止被取保候审人吴某离开居住地应当以快速有效可行的方式，派出本单位或其他单位执法者进行制止。

A 项正确，要求保证人周某通过电话做吴某工作不离开本地，可以快速制止吴某上车。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十条规定：“保证人应当履行以下义务：（一）监督被保证人遵守本法第七十一条的规定；（二）发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。”被保证人有违反本法第七十一条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十一条规定：“被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；所以要求保证人周某通过电话做吴某工作不离开本地的做法正确。”

B 项正确，指派巡逻队距离火车站最近的巡逻执勤民警火速前往查控，可以快速制止吴某上车,是就近原则。

C 项错误，指令该案的主办民警前往查控，一是主办民警不在吴某附近，不能及时到位制止，二是派出所负责取保候审执行，指令主办民警前往查控超出职权范围。

D 项正确，通知火车站派出所予以配合查控，该所已经与火车站铁路派出所建立警务合作机制，火车站民警可以就近制止吴某上车。

故正确答案为 ABD。

84、本题考查程序法。

A 项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。”题干中吴某适用保证人的取保候审方式，没有保证金，所以无法没收保证金。

B 项正确，《公安机关执法细则》第 31—03 条规定：“执行取保候审 3. 监督、考察。（6）被取保候审人在取保候审期间违反规定，已交纳保证金的，公安机关应当根据其违反规定的情节，决定没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令其具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人，变更强制措施或者给予治安管理处罚；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留。”要求吴某重新提出保证人，符合法律规定。

C 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定：“对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。”对吴某先行拘留，符合法律规定。

D 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十条规定：“保证人应当履行以下义务：（一）监督被保证人遵守本法第七十一条的规定；（二）发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。”被保证人有违反本法第七十一条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。题干中保证人周某对吴某外出打工知情不报，应当处以罚款。

故正确答案为 BCD.

85、本题考察公安基础知识。

A 项正确，通过信息资源平台，借助大数据技术，可精准查控相关情报信息，题目是通过“新警务运行机制”才能高效快捷找到吴某。所以应更好地利用“新警务运行机制”，加强相关信息的采集，上传和运用。

B 项错误，对吴某采取电子监控措施，避免其再次失踪，是发挥主观能动性，继续加强被取保人管控的措施，属于题干中排除的情况。

C 项错误，题目中没有体现出民警小张向案件办理部门反馈不及时的情况。

D 项错误，题目中没有体现出民警小张对周某的管理不到位的情况。

故正确答案为 A。

86、本题考查公安基础知识。

面对题干中张某不顾现场群众劝阻和民警的口头制止，继续吵闹并拿着拖把追打李某的行为，民警应当第一时间制止双方打架行为，控制事态。《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》 第十五条规定：“对正在以非暴力方式实施违法犯罪行为的，公安民警可以口头制止。”第十九条规定：“对正在以轻微暴力方式实施违法犯罪行为，尚未严重危及公民或者公安民警人身安全，经警告无效的，公安民警可以徒手制止；情况紧急，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用徒手制止。”第二十三条规定：“公安民警遇有《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条所列危害公共安全、社会秩序、公民人身安全等情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪喷射器等驱逐性、制服性警械。”第三十条规定：“公安民警遇有《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器；

来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”

A 项错误，**《人民警察法》第八条规定：“**公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以强行带离现场、依法予以拘留或者采取法律规定的其他措施。”李某不属于严重危害社会治安秩序或危险公共安全的人员，不能强行带离。并且民警小王一人不能将李某强行带离。将一人强行带离现场要求二人以上民警执行。

B 项正确，民警二人合力控制张某，张某正在追打李某，且李某已经受伤，二人控制住李某就可以制止殴打行为，防止事态扩大，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十九条规定：“对正在以轻微暴力方式实施违法犯罪行为，尚未严重危及公民或者公安民警人身安全，经警告无效的，公安民警可以徒手制止。”题目中张某正在追打李某，且李某已经受伤，所以民警二人可以合力控制张某，防止事态扩大。

C 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：

（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；

（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；

（三）非法举行集会、游行、示威的；

（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；

（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；

（六）袭击人民警察的；

（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；

（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。”

本题不属于可以使用催喷射器的情况。

D 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：

（一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；

（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；

（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；

（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；

（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；

（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；

（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；

（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；

（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；

（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；

（十一）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；

（十二）劫夺在押人犯、罪犯的；

（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；

（十四）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；

（十五）法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。

人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”

本题不属于可以使用枪支的情况，不能出枪警告。

故正确答案为 B。

87、本题考查程序法。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百一十一条第一款、第二款规定：“实施扣押、扣留、查封、抽样取证、先行登记保存等证据保全措施时，应当会同当事人查点清楚，制作并当场交付证据保全决定书。必要时，应当对采取证据保全措施的证据进行拍照或者对采取证据保全的过程进行录像。证据保全决定书应当载明下列事项：（一）当事人的姓名或者名称、地址；（二）抽样取证、先行登记保存、扣押、扣留、查封的理由、依据和期限；（三）**申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；**（四）作出决定的公安机关的名称、印章和日期。

证据保全决定书应当**附清单**，载明被采取证据保全措施的**场所**、设施、物品的名称、规格、数量、特征等，由**办案人民警察和当事人签名**后，一份交当事人，一份附卷。有见证人的，还应当由见证人签名。当事人或者见证人拒绝签名的，办案人民警察应当在证据保全清单上注明。”所以 ABD 项正确，C 项中，证据保全的场所是清单上载明的，而非证据保全决定书上载明的，故 C 项错误。

本题为选非题，故正确答案为 C。

88、本题考查行政法常识。

A 项正确，本案中，对于张某殴打李某、致使刘某轻微伤的行为（未构成刑事犯罪），是违反治安管理规定的行为，应当进行处罚。

B 项错误，本案中，张某在追打李某的过程中，由于李某躲闪，导致李某便利店的玻璃门破碎，张某对于李某的玻璃门损坏不存在故意，不能按照故意损坏财物进行处罚。

C 项正确，《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管

理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。”张某损坏李某玻璃门是张某追打李某所致，公安机关可就赔偿金问题进行调解。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序管理规定》第一百八十五条规定 ：“调解达成协议并履行的，公安机关不再处罚。对调解未达成协议或者达成协议后不履行的，应当对违反治安管理行为人依法予以处罚;对违法行为造成的损害赔偿纠纷，公安机关可以进行调解，调解不成的，应当告知当事人向人民法院提起民事诉讼。”所以，针对张某造成的玻璃门损坏问题，李某应向法院提起诉讼，而非由公安机关裁决。

故正确答案为 AC。

89、本题考查行政法常识。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十三条规定：“调解一般为一次。对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。”

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十一条第二款规定：“被侵害人委托其他人参加调解的，应当向公安机关提交委托书，并写明委托权限。违法嫌疑人不得委托他人参加调解。”本案中，张某不得委托他人参加调解。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十条规定：“调解处理案件，应当查明事实，收集证据，并遵循合法、公正、自愿、及时的原则，注重教育和疏导，化解矛盾。”调解除遵循及时的原则外，还应当遵循自愿原则，本案中，张某未按约定及时参与调解，公安机关不能违背自愿原则将其强制传唤。

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十四条第一款规定：“调解达成协议的，在公安机关主持下制作调解协议书，双方当事人应当在调解协议书上签名，并履行调解协议。”治安调解是公安机关依法对因民间纠纷引起的违反治安管理行为的调解处理，因此，调解应当在公安机关的支持下进行。

故正确答案为 D。

90、本题考查刑法常识。

“套路贷”是以“借款”为名非法占有被害人财物，其犯罪的基本特征：一是制造民间借贷假象。二是制造银行流水痕迹，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象。三是单方面肆意认定被害人违约，并要求被害人立即偿还“虚高借款”。四是恶意垒高借款金额。五是软硬兼施“索债”，或者提起虚假诉讼，通过胜诉判决实现侵占被害人或其近亲属财产的目的。

A 项错误，《刑法》第一百八十六条第一款规定：“违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。”本题中，李某不属于银行或者其他金融机构的工作人员，不构成本罪。

B 项错误，《刑法》第二百零一条规定：“逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大，并且占应纳税额百分之十以上，扣缴义务人采取欺骗、隐瞒等手段，不缴或者少缴已扣已收税款，数额较大、五年内因逃税受过刑事处罚又逃税或者因逃税受到两次行政处罚又逃税的行为。”李某签订阴阳合同的行为，不构成逃税罪。

C 项正确，《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。”“套路贷”的“借款”是侵吞被害人财产的借口，本题中李某“交付借款后又立即要回虚高部分”，是其采取欺骗的方法侵占被害人财产（虚高部分）的行为，涉嫌诈骗罪。

D 项正确，《刑法》第二百七十四条规定：“敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。”因此，“强行索债”涉嫌敲诈勒索罪。

故正确答案为 CD。

91、本题考查程序法。

A 项正确，李某与郑女士签订的虚高借款合同，是“套路贷”犯罪的常见方式之一，能证明李某实施“套路贷”行为，李某涉嫌诈骗罪，该事实是立案的依据。

B 项正确，李某与郑女士存在银行转账的事实，能证明李某将钱转转给了郑女士，而非郑女士虚假报案，是李某实施“套路贷”的手段之一，，是立案的依据。

C 项错误，郑女士与李某的债务到期后是否按时还款，不是“套路贷”犯罪的立案依据，因为郑女士是否按时还款不影响“套路贷”犯罪的定性，只要具有虚高借款合同、纠缠的方式强行要债、取得比借款高一倍甚至多倍的非法所得等因素，就构成“套路贷”犯罪。

D 项正确，李某多次在工作期间到郑女士单位纠缠索要债务的事实，能证明李某通过纠缠的方式强行要债的行为，李某的行为涉嫌敲诈勒索罪，是立案的依据。

本题为选非题，故正确答案为 C。

92、本题考察公安基础知识。

电视台对郑女士被骗一案进行采访，是对正在侦办的案件进行采访，为不影响案件侦办，其中许多内容需要保密。但是如果记者对“套路贷”类型犯罪进行采访，不涉及保密信息，可以提醒广大群众，谨防受骗。

A 项错误。介绍“高利贷”和“套路贷”的区别，揭示“套路贷”的犯罪目的和本质对于提高防骗意识作用微小，且郑女士被骗一案的原因关联很小，做法不恰当。故此项错误。

B 项错误。向记者详细介绍案情，“以案说法”，提醒群众预防受骗，可能泄密，影响案件侦办， 故此项错误。

C 项正确， 对正在侦办的案件进行采访，影响案件侦办，以具体案情需要保密为由，婉拒记者采访的做法恰当。故此项正确。

D 项错误。通过电视媒体告知群众，借贷引发问题应优先通过诉讼解决，“套路贷”属于违法犯罪，不是民间借贷纠纷，应由公安机关管理， 而不是优先通过诉讼解决，故此项错误。
故正确答案为 C。

93、本题考查公安基础知识。
通过对图片及题干的分析，死者黄某 12 日晚在 A 小店玩赌博游戏机，23：45 分离开，13 日凌晨 6 时许，被发现死在离家不远的路上。说明黄某在离开 A 小店之后在回家路上被杀，所以调取监控，应第一时间调取黄某离开 A 小店取近路回家，途径 B 小店，③路口和④死亡地点的路线监控。
A 项正确，①②③④处系统监控，是死者黄某从网吧到家最近路线处的系统监控，收集视频信息范围比较合理。故此项正确。
B 项错误，④⑥⑦⑧处系统监控，是死者黄某从网吧到家较远路线处的系统监控，黄某途经此路线回家的可能性小。并且缺失①A 小店的监控信息收集。故此项错误。
C 项错误，缺少②B 小店的监控信息收集，信息收集不完整。故此项错误。
D 项错误，缺少②B 小店的监控信息收集，信息收集不完整。故此项错误。
故正确答案为 A。

94、本题考查公安基础知识。
A 项正确，协查通报是指上级公安机关以书面的形式要求下级公安机关协作调查，内容涉及犯罪嫌疑人的基本信息、外貌体态特征等。协查通报发布后，广大人民群众也可以提供线索，充分发挥人民群众的力量， 故此项正确。
B 项正确，视频中可以看清可疑人员的来去方向，根据可能的方向去追踪沿线的监控，可以发现可疑人员的行走路线的起止点，从而确认可疑人员的身份。故此项正确。
C 项正确，人民群众的力量是巨大的，公安机关开展工作要善于借助群众的力量。农村是熟人社会，对于各自的情况比较了解，同时如果有外来人员也比较敏感，因此对村民进行走访调查是收集信息的好方法， 故此项正确。
D 项正确，现代社会人们和手机密不可分，通话联系人、常登陆的网站等都能探寻出蛛丝马迹。收集监控附近的手机信息，由于监控时间为 23：35 和 00：04，此时的手机信息较少，通过大数据数据比对碰撞，更容易确定该可疑人员的身份，所以该做法可行。故此项正确。
故正确答案为 ABCD。

95、本题考查公安基础知识。
A 项错误，激情杀人与预谋杀人相对应，是本无任何故意杀人动机，但在被害人的刺激、挑逗下失去理智，失控进而将他人杀死。根据案发时间和案发地点，靠近死者家门口，案发在凌晨，激情杀人的可能性较小， 故此项错误。
B 项正确，预谋杀人是指有计划的故意杀人，案发时间于 23：45 分到凌晨 6 时之间，此时人员稀少，案发地点为家附近的路面，遭受两次重击，预谋杀人的可能性大。故此项正确。
C 项错误，抢劫杀人是为抢劫财物而杀害被害人。根据案发现场，死者的财物未丢失，手机掉在身边，抢劫杀人的可能性较小。
D 项错误，过失杀人不存在杀人的故意。死者先是后脑被钝物重击，失去反抗能力倒地，而后面部再次受到重击倒地,两次受重击的情况，过失杀人的可能性较小。
故正确答案为 B。

96、本题考查信息工作能力。
A 项正确，根据图片上的信息，刘某 9 月 12 日 22 点 21 分，在建设路 1 号拨打过手机,故此项正确。
B 项正确，根据图片上的信息，刘某 9 月 12 日 22 点 21 分，在建设路 1 号拨打过手机，存在凌晨一点到家的可能,故此项正确。
C 项错误，胡某称 12 日 23：25 从家中到厂区放水，23：30 干完活。根据图片上的信息，胡某家距离工厂距离很远，所以不能 5 分钟就到厂里干完活，胡某说谎了。胡某 23 点 29 用手机拨打电话，23 点 31 用手机上网。胡某家离工厂距离非常远，如果当时他在工厂放水，不能回家用 WIFI 上网，胡某说谎。回家用 WIFI 不应当在手机话单中显示上网记录，并且话单显示胡某 23：31：17，00：01：17，08：06：57，分别用手机上网三次，胡某说谎。胡某是最有可能说谎的人。故此项错误。
D 项正确,根据图片上的信息,胡某 23 点 29 用手机给 135******28 拨打过电话,厂长称当晚胡某给其 13055****28 的手机打过电话报告工作，图片显示胡某 23 点 29 用手机给 135******28 拨打过电话。两个电话号码很相似，并且话单的拨打时间与厂长说法一致，有可能是厂长对电话号码的误记，也有可能是厂长说谎，但说谎的可能性不大。故此项正确。
本题为选非题，故正确答案为 C。

97、本题考查公安基础知识。
A 项错误，根据图示，城市周围都是城乡结合部，但是其他片区并未成为犯罪热区，可见火车东站处于城郊结合部不是造成犯罪热区的成因，应找人为因素， 故此项错误。
B 项正确，根据表 1，火车东站旅馆涉毒高危人数为 7，次数为 7。但是网吧涉毒人数和次数均为 0，说明旅馆涉毒多发。火车东站旅馆比较集中，适合贩毒，符合火车东站犯罪热区成因。故此项正确。
C 项正确，外来人口成员复杂且集中，买卖毒品者掺杂其中，不易于被警方发现抓捕，符合火车东站犯罪热区成

因。故此项正确。
D 项正确，火车东站流动人口多，行动方便利于逃窜，火车东站便于毒品交易，符合火车东站犯罪热区成因。故此项正确。
本题为选非题，故正确答案为 A。
98、本题考查公安基础知识。
A 项错误，根据图 2，刘某风给张某峰打款，推测张某峰是刘某风的上线,故此项错误。
B 项错误，根据图 2，王某坤和张某峰是同住,二人之间没有打款行为，仅仅是通话和同住的关联，能推测是其上线。故此项错误。不能推测是其上线。
C 项正确，根据图 2，张某峰给赖某杰打款，推测是张某峰的上线,故此项正确。
D 项错误，根据图 2，林某飞给张某峰打款，推测张某峰是林某飞的上线,故此项错误。
故正确答案为 C。
99、本题考查公安基础知识。
根据表 1，火车东站辖区，网吧涉毒高危人数为 0，次数为 0；旅馆毒高危人数为 7，次数为 7。明显旅馆的涉毒高危人员更多，应当重点检查旅馆行业。
根据图 3，火车东站派出所国际酒店入住 2 人次，火车东站派出所名家酒店入住 5 人次，且时间集中在白天， 夜间入股火车东站旅馆的涉毒高位人员为 0，应当重点在白天开展检查。
综上，建议白天到宾馆进行专项检查。
故正确答案为 A。
100、本题考查公安基础知识。
A 项正确，根据表 1，火车东站辖区，宾馆涉毒高危人数为 7， 次数为 7，应当重点监测。故此项正确。
B 项正确，根据表 1，北湖路辖区，网吧涉毒高危人数为 28，次数为 5，应当重点监测。故此项正确。。
C 项错误，图表呈现的数据都是涉毒案件，而对贩毒的数字没有明确显示。故此项错误。
D 项错误，根据表 1，红星路辖区，网吧涉毒高危人数为 1，次数为 1；旅馆涉毒高危人数，次数为 0；所以红星路辖区内宾馆网吧的涉毒人群不当重点监测。故此项错误。
故正确答案为 AB。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺